

한전KDN(주) 상임감사

통보

제 목 저작권 등록 절차 미흡 및 프로그램 소스코드 일부 미확보

소 관 부 서 <<<<<<(▷▷▷▷팀)

조 치 부 서 <<<<<<(▷▷▷▷팀)

구 분 연구개발(지적재산권관리)

내 용

1. 업무 개요

<<<<<< ▷▷▷▷(前 ♣♣♣♣♣♣처 ▲▲▲▲부)은 현장연구개발을 위한 개발용역 발주를 통하여 「△△△△△용 ●●●●시스템(□□□□)」을 자체 개발하였으며, 한전 출자 회사인 ㉔㉔㉔㉔㉔, ㉔㉔㉔㉔㉔, ㉔㉔㉔㉔㉔를 대상으로 ▲▲▲표준서비스 이용계약을 체결하고 회계관리, 인사관리 등을 포함한 ■■■와 그룹웨어 서비스를 제공하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「저작권법」 제15조(공동저작물의 저작인격권)와 제48조(공동저작물의 저작재산권의 행사)에 따르면 공동저작물의 저작인격권은 저작자 전원의 합의에 의하지 아니하고는 이를 행사할 수 없으며, 공동저작물의 저작재산권은 그 저작재산권자 전원의 합의에 의하지 아니하고는 이를 행사할 수 없다고 규정하고 있다.

또한 「대내 연구과제 수행 절차서」 6.6.3 (지식재산권 출원)에 따르면 공동연구의

성과로서 발생하는 지식재산권에 대한 협약 또는 계약내용의 지분에 따라 공동 소유할 수 있다고 되어 있다.

그리고 「△△ △△△용 ●●●●시스템 개발 용역」의 제안요청서·용역시방서와 0000년 0월 00일 연구개발 발주 계약사인 「(주)○○○○○○」와의 기술협상 결과에 따르면 지적재산권(프로그램 저작권) 등록은 상호 간 협의하여 처리하며, 산출물에 대해서는 발주사와 제안사 간 공동 소유로 한다고 규정하고 있다.

또한 「△△ △△△ ●●●●시스템 개발 용역」의 특기사방서에 따르면 용역산출물인 소스(S/W), 프로그램 설명서, 시험결과서, 사용자 안내서, 시스템 운영서 등 모든 파일을 발주자(■■■■■■)에게 제출하도록 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

현장연구개발 용역 사업 종료 후 성과물에 대한 저작권 등록을 발주 계약사 「(주)○○○○○○」와 구두 협의만으로 ■■■■■■ 단독으로 등록해 「저작권법」을 위반하였으며, 이는 「저작권법」 제15조 ①항 공동저작물의 저작인격권은 저작자 전원의 합의에 의하지 아니하고는 이를 행사할 수 없다는 사항을 위반한 것으로, 발주 계약사 「(주)○○○○○○」측에서 저작권 등록 관련 문제점을 제기할 수 있는 등 미흡한 사항이 확인되었다.

또한 저작권등록을 ■■■■■■ 단독으로 진행한 내용에 대하여 확인서를 요청한 결과 0000년 0월 지적재산권 등록 당시 공동연구개발사인 「(주)○○○○○○」와 구두 협의 하였다고 소명하였다.

감사 진행 중 0000. 0. 0. (주)○○○○○○가 제출한 확인서에는 “지적재산권 등록에 대하여 ■■■■■■ 담당자와 상호 협의하여 프로그램 저작권을 ■■■■■■이 등록하도록 합의하였음” 이라고 (주)○○○○○○ 대표이사의 직인을 날인하고

확인서를 제출하였다.

지적재산권 등록 절차와 감사기간 중 (주)○○○○○가 제출한 확인서의 법적 효력에 대한 법률 검토와 자문을 진행하였다. 법률자문 결과에 따르면 ‘저작권 등록을 변경하여 저작자에 우리 회사와 공동개발사가 함께 포함되도록 하고, 공동개발사로부터 저작재산권 지분 일체의 양도에 대한 서면을 받아 저작재산권 지분 양도 등록을 진행 할 필요가 있다’ 고 하였으며, 이에 대한 조치가 필요하다.

그리고, 프로그램 소스 XXX종 중 X종이 미제출 되어 고객 확대 시 상호간의 분쟁 가능성이 내재되어 있어 사업 영역 확대를 위해 미제출된 프로그램 소스의 확보가 필요하다.

관계부서 의견

△△△△△(▷▷▷▷팀)는 저작권 등록 관련 공동개발사와의 협의가 미진하였다는 것을 인정하였고, 공동개발사와 공식적으로 협의를 진행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

△△△△△장은 연구개발 성과물의 공동 소유에 대한 법률 자문 결과를 참고하여 저작권등록에 대한 업무를 검토하여 진행하기 바라며, 미제출된 프로그램 X종에 대하여 확보 방안 마련하기 바라며, 시장 확대 등 저작권 문제가 발생하지 않도록 공동개발업체와 관련 사항을 명확히 하기 바랍니다. (통보)